Preguntas guía

1. **Estado Social de Derecho:** ¿qué ramas del poder intervienen en la discusión de esta ley y qué papel juegan en garantizar que se respete la Constitución?
2. **Ética pública:** ¿qué dilemas éticos aparecen en el actuar de los congresistas y del Gobierno?, ¿cómo se manifiestan posibles conflictos de interés?
3. **Participación y legitimidad:** ¿qué formas de participación ciudadana podrían fortalecer la legitimidad de la decisión?, ¿qué riesgos enfrenta la democracia si se ignoran esas voces?
4. **Síntesis:** a partir de tu análisis, plantea una propuesta ética y política que equilibre desarrollo económico, respeto a los derechos y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1. En América Latina se han propuesto distintos modelos conceptuales para guiar decisiones sociales:

- El **modelo utilitarista**, que prioriza la mayor utilidad para la mayor cantidad de personas, incluso si se sacrifican derechos de minorías.
- El **modelo garantista**, que parte de la Constitución y los derechos fundamentales como límites intocables para cualquier decisión.
- El **modelo de desarrollo sostenible**, que busca equilibrar crecimiento económico, justicia social y protección ambiental.

En Colombia, al discutir la reducción del salario de congresistas como medida contra la corrupción, algunos políticos defendieron el modelo utilitarista, argumentando que la mayoría de los ciudadanos vería aliviada su indignación. Otros invocaron el modelo garantista, señalando que una medida simbólica no resuelve la falta de control y sanción efectiva. Finalmente, organizaciones sociales apelaron al modelo de desarrollo sostenible, al advertir que más allá del ahorro fiscal, se requerían reformas estructurales que fortalecieran la transparencia, la educación cívica y la equidad social.

(Adaptado de debates recientes en política pública):

¿Cuál análisis muestra un uso más completo y coherente de los modelos conceptuales en este debate?

◯ **A.** El modelo utilitarista es suficiente porque atiende la indignación de la mayoría ciudadana, lo que garantiza legitimidad democrática inmediata.

◯ **B.** El modelo garantista debe prevalecer, ya que protege la Constitución y los derechos fundamentales, sin importar si la mayoría aprueba o desaprueba la medida.

◯ **C.** El modelo de desarrollo sostenible integra de manera más amplia las dimensiones económicas, sociales y políticas, al señalar que una reforma aislada no resuelve la corrupción sin fortalecer transparencia y educación ciudadana.

◯ **D.** Ninguno de los modelos resulta aplicable, porque el problema de la corrupción en Colombia depende únicamente de sanciones legales más severas.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:

Texto base (adaptado y combinado de la Constitución de 1991 y Norberto Bobbio)

Artículo 1 de la Constitución: "Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general."

Artículo 40: "Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: elegir y ser elegido, participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; constituir partidos y movimientos políticos; revocar el mandato de los elegidos y presentar iniciativas legislativas."

Artículo 95: "La calidad de ciudadano en ejercicio implica deberes: respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; obrar conforme al principio de solidaridad social; defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; participar en la vida política, cívica y comunitaria del país."

Norberto Bobbio, en El futuro de la democracia (1984):

El dilema central de las democracias modernas no radica en la proclamación de los derechos, sino en su efectividad. La democracia se debilita cuando la mayoría, en nombre de su voluntad, oprime a las minorías o cuando la indiferencia ciudadana erosiona la legitimidad de las instituciones. La tensión entre gobernabilidad y participación, entre eficacia y justicia, define los retos ético-políticos del presente: ¿cómo hacer que la regla de la mayoría conviva con los límites constitucionales y con el respeto a la diversidad social?

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia de 1991. Gaceta Constitucional. https://www.constitucioncolombia.com/titulo-1
Bobbio, N. (1984). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

2. Según el texto, ¿cuál perspectiva integra de manera más completa las tensiones expuestas sobre la democracia?

- **A.** La visión de quienes sostienen que la democracia consiste en acatar la regla de la mayoría, porque refleja directamente la soberanía popular.
- **B.** La perspectiva que defiende que los derechos fundamentales deben estar siempre por encima de cualquier decisión mayoritaria, incluso si eso limita la voluntad popular.
- **C.** La posición que entiende la democracia como un equilibrio: garantizar participación amplia, respetar los derechos de las minorías y mantener la gobernabilidad mediante límites éticos y constitucionales.
- **D.** La mirada que prioriza los deberes ciudadanos sobre los derechos políticos, porque solo la disciplina social asegura paz y estabilidad democrática.

3. Teniendo en cuenta el texto de Bobbio y la Constitución, ¿cuál afirmación explica mejor el principio de aplicación del Estado Social de Derecho en Colombia?

- **A.** El Estado Social de Derecho se aplica mediante la división de poderes, asegurando que la ciudadanía participe únicamente a través de la elección de sus representantes.
- **B.** El modelo se aplica al reconocer que la legitimidad del sistema no depende solo del mandato de la mayoría, sino del respeto efectivo al pluralismo y a los derechos de las minorías.
- **C.** El modelo de Estado Social de Derecho consiste en que cualquier decisión tomada por el Congreso se convierta automáticamente en ley, siempre que busque el bien común.
- **D.** La democracia colombiana se basa en la regla de la mayoría, la cual tiene la facultad de modificar la Constitución sin necesidad de imponer límites a sus decisiones.

4. Según el texto, ¿qué consecuencias tendría para la democracia colombiana aplicar de manera estricta la regla de la mayoría, sin límites constitucionales?

- **A.** Se fortalecería la eficacia política porque las decisiones se tomarían con rapidez, aunque esto no modificaría el respeto por los derechos de las minorías.

MATERIAL PARA REVISIÓN

B. La gobernabilidad aumentaría en el corto plazo, pero se debilitaría la legitimidad democrática al permitir que las mayorías restrinjan derechos fundamentales y erosionen la diversidad social.

C. El pluralismo político se consolidaría, ya que la regla de la mayoría garantiza representación equitativa de todos los sectores y evita la concentración del poder.

D. La confianza ciudadana crecería porque la voluntad de la mayoría sería respetada, lo que aseguraría estabilidad institucional y justicia social a largo plazo.

Responde las preguntas 5 a 7 de acuerdo con la siguiente información:

The Economist

Primero acabó con las pandillas. Ahora Nayib Bukele arremete contra los críticos

May 29th 2025 |

Durante su primer mandato, Nayib Bukele se consolidó como uno de los presidentes más populares de América Latina gracias a su "guerra contra las pandillas". Bajo un régimen de excepción prolongado, miles de personas fueron arrestadas sin el debido proceso. Los índices de homicidios cayeron drásticamente, lo que consolidó la imagen de eficacia y control. Sin embargo, tras el éxito inicial en seguridad, Bukele ha dirigido su poder hacia otros blancos: opositores políticos, periodistas críticos y organizaciones de la sociedad civil. Medios internacionales denuncian que se han limitado libertades fundamentales como la libertad de expresión y de reunión.

El gobierno también ha concentrado poder debilitando a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema, reemplazando jueces incómodos y legisladores críticos. Esto ha reducido los contrapesos institucionales que caracterizan a un sistema democrático.

Para algunos analistas, Bukele representa un nuevo tipo de autoritarismo "eficaz": satisface demandas inmediatas de seguridad, pero a costa de derechos humanos y del equilibrio democrático. La pregunta central es si la legitimidad que otorga la reducción del crimen puede justificar la erosión de los principios constitucionales y la persecución de voces críticas.

5. Teniendo en cuenta el análisis de los sectores que defienden el modelo de "autoritarismo eficaz", ¿en qué se fundamenta la legitimidad de este tipo de gobierno según el texto?

A. En la capacidad del régimen de excepción para garantizar que todas las capturas se realicen bajo el debido proceso y el respeto a las libertades individuales.

B. En el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa como contrapesos necesarios del poder Ejecutivo.

C. En que la popularidad derivada de la seguridad y la estabilidad social son suficientes para validar el mandato, por encima de los controles y contrapesos constitucionales.

D. En la promoción de un modelo de pluralismo político donde las voces disidentes y la prensa crítica son integradas en la toma de decisiones estatales.

6. En el caso descrito sobre El Salvador, ¿qué aspecto muestra de manera más clara la contradicción entre la eficacia en seguridad y los principios del Estado Social de Derecho?

A. La ampliación del régimen de excepción permitió reducir drásticamente los homicidios, lo que consolidó la imagen de eficacia gubernamental, por lo que estas medidas pueden considerarse compatibles con los principios del Estado Social de Derecho.

B. El debilitamiento de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema refleja la concentración del poder en el Ejecutivo, contradiciendo la división de poderes que caracteriza al Estado Social de Derecho.

C. La persecución de periodistas y organizaciones críticas del gobierno evidencia una ruptura del principio de pluralismo, base constitucional de toda democracia participativa y representativa.

D. La legitimidad obtenida por Bukele al reducir la violencia demuestra que la seguridad ciudadana es un valor superior que, en situaciones de emergencia, puede ubicarse por encima de los principios constitucionales.

MATERIAL PARA REVISIÓN

7. Según el texto, ¿qué análisis integra de manera más completa las consecuencias de aplicar un modelo de "autoritarismo eficaz" que prioriza la seguridad sobre los principios constitucionales?

A. El fortalecimiento de la seguridad inmediata puede interpretarse como una victoria política del Ejecutivo, ya que logra responder a una demanda social urgente. No obstante, este análisis se concentra únicamente en la dimensión de eficacia y omite la evaluación ética y social de restringir derechos. Al reducir el problema a la rapidez de resultados, se desconoce el costo en legitimidad democrática.

B. La concentración del poder en el Ejecutivo permite decisiones rápidas y consolida una narrativa de estabilidad institucional en el corto plazo. Sin embargo, este análisis se queda en la dimensión política y pasa por alto el impacto social que producen la exclusión de minorías y la censura de voces críticas. La lectura resulta incompleta porque no articula las consecuencias éticas de debilitar los contrapesos.

C. El respaldo popular legitima a Bukele frente a amplios sectores de la ciudadanía, mostrando que la seguridad se percibe como un bien común compartido. Aunque esta visión resalta la dimensión social de la legitimidad, no logra reconocer cómo la erosión de derechos fundamentales debilita la convivencia democrática. Además, desconoce la tensión ética que surge cuando la voluntad mayoritaria se convierte en justificación del autoritarismo.

D. El modelo de "autoritarismo eficaz" crea un círculo complejo de consecuencias: en lo político, concentra el poder y reduce contrapesos; en lo social, erosiona la confianza ciudadana y silencia voces críticas; en lo ético, normaliza la restricción de libertades fundamentales como precio de la seguridad. Esta mirada reconoce la tensión integral entre eficacia y democracia, articulando sus riesgos en múltiples dimensiones.

8. **Texto base (adaptado de prensa nacional, 2023–2024):**

En 2023, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso generó un debate público: algunos sectores señalaron que las acciones de un familiar no podían comprometer la legitimidad del presidente, mientras otros afirmaron que la cercanía afectaba directamente la confianza en el gobierno. Petro reconoció públicamente que su hijo debía responder ante la justicia "como cualquier ciudadano", al tiempo que sectores opositores cuestionaron la coherencia ética del proyecto político del mandatario.

¿Cuál afirmación refleja mejor las perspectivas en tensión frente al caso de Nicolás Petro?

A. Para el presidente y sus seguidores, el caso corresponde únicamente al ámbito personal y judicial de Nicolás Petro, y no debería afectar la legitimidad del gobierno nacional como piensan algunos analistas.

B. Para sectores de la oposición, la relación directa con el presidente crea una sombra de desconfianza sobre la transparencia de su proyecto político y compromete la credibilidad del discurso ético del mandatario; para otros, son temas independientes del vínculo familiar.

C. Para algunos analistas, el debate público muestra que, en una democracia, las instituciones deben actuar con independencia y juzgar a cada ciudadano sin privilegios, incluso si se trata de un familiar del presidente.

D. Para la opinión pública en general, el caso confirma que la corrupción es un problema estructural que trasciende personas o partidos, y refuerza la desconfianza hacia toda la clase política.

Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información:

En julio de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso que investigaba la manipulación de testigos en procesos contra opositores políticos. La jueza Sandra Heredia dictó una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, reconociendo que Uribe había utilizado figuras jurídicas y contactos para intentar influir en declaraciones en su beneficio. Este hecho marcó un hito en la historia política colombiana, pues es la primera vez que un expresidente es declarado culpable en juicio por delitos relacionados con corrupción judicial.

La decisión provocó reacciones polarizadas: simpatizantes de Uribe denunciaron persecución política, sosteniendo que el proceso estaba motivado

MATERIAL PARA REVISIÓN

por razones ideológicas más que por evidencias. Por otro lado, sectores de la oposición y la sociedad civil celebraron la sentencia como una señal de que hasta los poderosos pueden ser juzgados con igualdad ante la ley. Este caso exhibe varias tensiones ético-políticas: el principio de igualdad ante la ley frente a la impunidad histórica de grandes figuras políticas; la credibilidad institucional frente al riesgo de que el poder político influya en la administración de justicia; y la dimensión simbólica que tiene una sentencia contra un expresidente para la construcción de una cultura democrática.

En el plano sistémico, una intervención judicial que condena a un expresidente produce efectos en múltiples dimensiones: fortalece la confianza ciudadana si se percibe justicia, pero puede provocar reacciones de polarización; crisis institucional si los poderes no respetan la sentencia; y debates éticos profundos sobre hasta dónde pueden llegar las sanciones cuando se trata de actores políticos de alto perfil.

9. En el contexto del fallo condenatorio contra Álvaro Uribe, ¿qué aspecto revela con mayor claridad una contradicción con el modelo de Estado Social de Derecho?

- **A.** Que un expresidente pueda ser juzgado por manipulación de testigos refuerza la idea de que nadie está por encima de la ley, pero no basta para garantizar la separación real de poderes.
- **B.** La pena domiciliaria y el derecho a apelar muestran que incluso los máximos cargos disfrutan de garantías legales, lo que observa el principio de igualdad jurídica.
- **C.** El respaldo político y mediático a Uribe, por parte de sectores poderosos, evidencia cómo las estructuras de influencia pueden socavar la imparcialidad institucional.
- **D.** Que el fallo reconozca abuso de procesos y soborno muestra que el sistema judicial puede actuar contra intereses altos, aunque la reacción institucional posterior podría debilitar la credibilidad del Estado.

10. Considerando el caso Uribe y su condena por manipulación de testigos, ¿qué análisis integra más claramente las dimensiones política, social y ética de la sentencia?

- **A.** La condena fortalece el poder institucional del aparato judicial, demostrando que el Estado es capaz de actuar sin importar el rango del acusado. Sin embargo, su efecto social podría ser limitado si la confianza ciudadana ya está erosionada.
- **B.** El proceso y la sentencia podrían convertirse en un precedente capaz de disuadir conductas corruptas, pero también podrían polarizar aún más la política, ocasionando confrontaciones institucionales y mediáticas.
- **C.** Que un expresidente haya sido condenado podría devolver legitimidad política a sectores críticos, aunque también puede intensificar la resistencia institucional y provocar reacciones de fragilidad en los poderes del Estado.
- **D.** La sentencia representa un hito: políticamente, cuestiona el ejercicio del poder absoluto; socialmente, promueve una cultura de responsabilidad ciudadana; y éticamente, redefine los estándares de rendición de cuentas para quienes ocupan altos cargos.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión exploró conflictos ético-políticos mediante debates nacionales e internacionales. Casos como los de Nicolás Petro, Álvaro Uribe o Nayib Bukele permitieron analizar cómo la ética pública enfrenta tensiones entre eficacia y legitimidad. Comprendiste que el Estado Social de Derecho es una práctica viva desafiada por la corrupción y la concentración de poder. Al integrar el pensamiento sistémico, fortaleciste tu capacidad para contrastar visiones opuestas y evaluar decisiones públicas. Así, consolidaste una ciudadanía crítica capaz de reconocer intereses en juego y valorar el equilibrio entre seguridad, justicia y pluralismo democrático.